



PUTUSAN

Nomor 6121 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TJHAI SE DJIN, bertempat tinggal di Jalan Toniwen Nomor 205 (dahulu Jalan Melintas Nomor 26), RT 003, RW 001, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mikael Marut, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Mikael, Nikolaus & *Partners*, beralamat di Jalan Sambiloto I Nomor 8A, RT 007, RW 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

TJHAI KIM KWET, bertempat tinggal di Komplek Kembang Molek III Blok J Nomor 6, Perumahan Puri Indah, RT 010, RW 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Adystia Sunggara & *Associates*, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 270, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2025;

Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n :

1. TJHAI KIM MOEK, bertempat tinggal di Jalan Akasia V Nomor

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



5, RT 015, RW 012, Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

2. TJHAI SE JIN alias TJHAI SE YIN, bertempat tinggal di Jalan Salak IV Nomor 16, RT 012, RW 005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

3. TJHAI KIM LIE, bertempat tinggal di Jalan Cemara 2 Blok BF Nomor 25, Taman Banjar Wijaya, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

4. TJHAI KIM LIONG, bertempat tinggal di Villa Tomang Mas, Blok D Nomor 29, RT 003, RW 011, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

5. TJHAI MUI MUI, bertempat tinggal di Green Sevilla (Cluster), Blok V03 Nomor 25, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan (Perumahan Citra Raya), Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Tjhai Se Lin (Almarhumah),
 - 2.2. Tjhai Se Tjen,
 - 2.3. Tjhai Se Djin (Penggugat),
 - 2.4. Tjhai Kin Phin alias Aphin (almarhum),
 - 2.5. Tjhai Se Cu (almarhum),
 - 2.6. Tjhai Kim Moek (Turut Tergugat I),

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



2.7. Tjhai Kim Kwet (Tergugat),
2.8. Tjhai Se Jin alias Tjhai Se Yin (Turut Tergugat II),
2.9. Tjhai Kim Lie (Turut Tergugat III),
2.10. Tjhai Kim Liong (Turut Tergugat IV), dan
2.11. Tjhai Mui Mui (Turut Tergugat V),
adalah ahli waris sah dari almarhum Bapak Tjhai Foek Djie dan Almarhumah Ibu Lie Nam Tjauw;

3. Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000, Nomor 80/Bintang Dalam/2000 atas nama Tjhai Kim Kwet, seluas 1.045 m² (seribu empat puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Toniwen Nomor 205 (dahulu Jalan Melintas Nomor 26), RT 003/RW 001, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah *boedel* warisan peninggalan Almarhum Bapak Tjhai Foek Djie dan Almarhumah Ibu Lie Nam Tjauw yang menjadi hak para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan ahli waris yang bernama Tjhai Se Tjen (WNA/Hongkong) dan Almarhum Tjhai Kin Phin alias Aphin atau ahli waris penggantinya, demi hukum menjadi kehilangan haknya untuk mewarisi tanah dan bangunan *boedel* warisan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000, Nomor 80/Bintang Dalam/2000 atas nama Tjhai Kim Kwet, seluas 1.045 m² (seribu empat puluh lima meter persegi) tersebut;

5. Menyatakan ahli waris yang berhak mewarisi tanah dan bangunan *boedel* warisan sesuai ketentuan yang berlaku dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- 5.1. Ahli waris pengganti Almh. Tjhai Se Lin, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
- 5.2. Tjhai Se Djin, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
- 5.3. Tjhai Kim Kwet, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
- 5.4. Tjhai Kim Moek, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
- 5.5. Tjhai Se Jin alias Tjhai Se Yin, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
- 5.6. Tjhai Kim Lie, 1/8 (satu perdelapan) bagian;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Tjhai Kim Liong, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
- 5.8. Tjhai Mui Mui, 1/8 (satu perdelapan) bagian
6. Menyatakan kesepakatan antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat, untuk menyerahkan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan *boedel* warisan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000, Nomor 80/Bintang Dalam/2000 atas nama Tjhai Kim Kwet, seluas 1.045 m² (seribu empat puluh lima meter persegi) kepada Tergugat dengan memberikan sejumlah uang sebagai penggantian hak kepada para ahli waris lainnya, cacat hukum dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000, Nomor 80/Bintang Dalam/2000, atas nama Tjhai Kim Kwet dan bukti-bukti lainnya seperti IMB dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau surat bukti terkait lainnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dititipkan pada Notaris yang ditunjuk bersama segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan hak kepada Penggugat untuk membeli sebagian tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 Nomor 80/Bintang Dalam/2000 atas nama Tjhai Kim Kwet seluas 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dari ahli waris lainnya sesuai nilai uang penggantian hak antara Tergugat dengan beberapa ahli waris pada tahun 2022;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
10. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in persona* (*gemis aanhoedanigheid*);
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi gugatan *error in objecto*;
- Gugatan tidak jelas, kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti surat Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum atas surat-surat:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 69 Bintang Dalam, tanggal 29 Agustus 2000, berdasarkan Surat Ukur Nomor 80/Bintang Dalam/2000, tanggal 10 Juli 2000 seluas 1.045 m² yang terletak di Jalan Toniwen Nomor 205 (dahulu Jalan Melintas Nomor 26), RT/RW 003/001, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama Tjhai Kim Kwet;
 - 2) Petikan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 648.289/313/SK/VI/20 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 11 September 2000, atas nama Tjhai Kim Kwet;
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69 Bintang Dalam, tanggal 29 Agustus 2000, berdasarkan Surat Ukur Nomor 80/Bintang Dalam/2000, tanggal 10 Juli 2000, seluas 1.045 m² yang terletak di Jalan Toniwen Nomor 205 (dahulu Jalan Melintas Nomor 26), RT/RW 003/001, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sah sebagai tanah hak milik Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69 Bintang Dalam, tanggal 29 Agustus 2000, berdasarkan Surat Ukur Nomor 80/Bintang Dalam/2000, tanggal 10 Juli 2000, seluas 1.045 m², yang terletak di Jalan Toniwen Nomor 205 (dahulu Jalan Melintas Nomor 26), RT/RW 003/001, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan secara hukum sah pembayaran uang pengganti yang diberikan Penggugat Rekonvensi Terhadap Ahli Waris mendiang Bapak Tjhai Foek Djie dan mendiang Ibu Lie Nam Tjauw sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69 Bintang Dalam, tanggal 29 Agustus 2000, berdasarkan Surat Ukur Nomor 80/Bintang Dalam/2000, tanggal 10 Juli 2000;
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk menerima uang senilai Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti hak atas tanah warisan dari harta warisan mendiang Bapak Tjhai Foek Djie dan mendiang Ibu Lie Nam Tjauw;
8. Menghukum Tergugat I Rekonvensi atau siapa pun yang menduduki rumah milik Penggugat Rekonvensi di atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Bintang Dalam/2000, seluas 1.045 m², yang terletak di Jalan Toniwen Nomor 205 (dahulu Jalan Melintas Nomor 26), RT 003/RW 001, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, untuk mengosongkan rumah milik Penggugat Rekonvensi seketika setelah putusan ini dibacakan;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh terhadap isi putusan gugatan rekonvensi ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali/*uitvoerbaar bij voorraad*;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pgp., tanggal 16 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah memberikan Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT BBL., tanggal 20 Juni 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 April 2025, Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pgp., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt-Kasasi/2025/PN Pgp., *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pgp., *juncto* Nomor 11/PDT/2025/PT BBL., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tjhai Se Djin) tersebut;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 11/PDT/2025/PT BBL., tanggal 20 Juni 2025, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pgp., tanggal 16 April 2025, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Tjhai Se Lin (Almarhumah),
 - 2.2. Tjhai Se Tjen,
 - 2.3. Tjhai Se Djin (Penggugat),
 - 2.4. Tjhai Kin Phin alias Aphin (Almarhum),
 - 2.5. Tjhai Se Cu (almarhum),
 - 2.6. Tjhai Kin Moek (Turut Tergugat I),
 - 2.7. Tjhai Kin Kwet (Tergugat),
 - 2.8. Tjhai Se Jin alias Tjhai Se Yin (Turut Tergugat II),
 - 2.9. Tjhai Kim Lie (Turut Tergugat III),
 - 2.10. Tjhai Kim Liong (Turut Tergugat IV), dan
 - 2.11. Tjhai Mui Mui (Turut Tergugat V),adalah ahli waris sah dari Almarhum Bapak Tjhai Foek Djie dan Almarhumah Ibu Lie Nam Tjauw;
3. Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000, Nomor 80/Bintang Dalam/2000 atas nama Tjhai Kim Kwet, seluas 1.045 m² (seribu empat puluh lima

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



meter persegi), terletak di Jalan Toniwen Nomor 205 (dahulu Jalan Melintas Nomor 26), RT 003/RW 001, Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah *boedel* warisan peninggalan Almarhum Bapak Tjhai Foek Djie dan Almarhumah Ibu Lie Nam Tjauw yang menjadi hak para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan ahli waris yang bernama Tjhai Se Tjen (WNA/Hongkong), dan Almarhum Tjhai Kin Phin alias Aphin atau ahli waris penggantinya, demi hukum menjadi kehilangan haknya untuk mewarisi tanah dan bangunan *boedel* warisan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000, Nomor 80/Bintang Dalam/2000 atas nama Tjhai Kim Kwet, seluas 1.045 m² (seribu empat puluh lima meter persegi) tersebut;
5. Menyatakan ahli waris yang berhak mewarisi tanah dan bangunan *boedel* warisan sesuai ketentuan yang berlaku dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Ahli waris pengganti Almh. Tjhai Se Lin, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
 - 5.2. Tjhai Se Djin, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
 - 5.3. Tjhai Kim Kwet, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
 - 5.4. Tjhai Kin Moek, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
 - 5.5. Tjhai Se Jin alias Tjhai Se Yin, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
 - 5.6. Tjhai Kim Lie, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
 - 5.7. Tjhai Kim Liong, 1/8 (satu perdelapan) bagian;
 - 5.8. Tjhai Mui Mui, 1/8 (satu perdelapan) bagian
6. Menyatakan kesepakatan antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat, untuk menyerahkan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan *boedel* warisan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 Nomor 80/Bintang Dalam/2000 atas nama Tjhai Kim Kwet, seluas 1.045 m² (seribu empat puluh lima meter persegi) kepada Tergugat dengan memberikan sejumlah uang sebagai penggantian hak

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



kepada para ahli waris lainnya, cacat hukum dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000, Nomor 80/Bintang Dalam/2000 atas nama Tjhai Kim Kwet dan bukti-bukti lainnya seperti IMB dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau surat bukti terkait lainnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dititipkan pada Notaris yang ditunjuk bersama segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan hak kepada Penggugat untuk membeli sebagian tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2000 Nomor 80/Bintang Dalam/2000 atas nama Tjhai Kim Kwet seluas 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dari ahli waris lainnya sesuai nilai uang penggantian hak antara Tergugat dengan beberapa ahli waris pada tahun 2022;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
10. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



Atau, apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat Tjhai Se Djin terhadap Tergugat Tjhai Kim Kwet dan Para Turut Tergugat I – V yaitu Thjai Kim Moek dan kawan-kawan, pada pokoknya mohon agar kesepakatan antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat, untuk menyerahkan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan *boedel* warisan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, seluas 1.045 m² (seribu empat puluh lima meter persegi) kepada Tergugat dengan memberikan sejumlah uang sebagai penggantian hak kepada para ahli waris lainnya, cacat hukum dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya dan mohon agar memberikan hak kepada Penggugat untuk membeli sebagian tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Bintang Dalam, seluas 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dari ahli waris lainnya sesuai nilai uang penggantian hak antara Tergugat dengan beberapa ahli waris pada tahun 2022;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *judex facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyatakan bahwa dalam posita gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pada tahun 2021 *boedel* waris telah dibagi di antara para ahliwaris dalam bentuk uang masing-

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



masing sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tjhai Kim Kwet, yang telah diterima oleh semua ahliwaris kecuali Penggugat;

- Bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai para ahliwaris tidak hadir di muka persidangan, maka Penggugat tidak dapat membatalkan sendiri Kesepakatan Bersama tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa namun demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap mempunyai hak atas harta warisan yang menjadi haknya dan tidak harus dalam bentuk pengantian berupa uang;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sudah tepat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TJHAI SE DJIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TJHAI SE DJIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 6121 K/Pdt/2025